徐闻县人民政府

徐府函〔2022〕184号

徐闻县人民政府关于同意徐闻县东方二路“7·18”物体打击事故调查报告的批复

县安全生产委员会办公室：

你办《关于上报徐闻县东方二路“7·18”物体打击事故调查报告的请示》（徐安办〔2022〕38号）收悉。经研究，批复如下：

原则同意《徐闻县东方二路“7·18”物体打击事故调查报告》（详见附件）。请你办按照有关规定抓紧落实后续相关工作。

特此批复。

附件：徐闻县东方二路“7·18”物体打击事故调查报告

徐闻县人民政府

2022年4月9日

附件

徐闻县东方二路“7·18”物体打击事故调查报告

2021年7月18日14时38分徐闻县东方二路发生一起疑似路人被路边绿化树林倾倒砸击的事故，造成1人死亡。

事故发生后，现场人员立即打电话向120报警，120救护医生赶到现场对受伤者进行抢救，经抢救无效死亡。接到事故报告后，县应急管理局、县城综局、徐城街道办、县公安刑警大队、交警县城中队等先后赶到现场做好事故处置工作，初步了解发生经过情况。并对事故的善后工作进行协调处理。根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，为查清事故原因，查明事故性质和责任，2021年9月15日，经徐闻县人民政府批准成立徐闻县东方二路“7·18”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）。由县安委办主任、县应急管理局局长黄营任组长，县政府办副主任、县外事局局长黄捷，县应急管理局副局长陈县分别任副组长，成员从县应急管理局、县城市管理和综合执法局、县总工会、县公安局、徐城街道办等单位抽调，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证和综合分析，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急处置和直接经济损失等情况，认定事故的性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议。提出事故防范和隐患整改措施的建议。

一、事故有关情况

（一）事故有关单位及人员基本情况

1.事故有关单位基本情况：

（1）徐闻华润燃气有限公司（以下简称华润燃气公司）成立于2013年11月6日，公司类型：有限责任公司（台港澳合资），公司法人代表：陈生慧，统一社会代码：91440800081084743Y；住所：徐闻县城北乡207国道头铺路段东侧，经营范围：徐闻县行政管辖区域内管道燃气、车船用气的供应与销售；燃气器具的销售与维修；设计、建设、维护、经营燃气管网配套设施；提供牙关的安装、检修、抢修的更新改造服务。

（2）山东军辉建设集团有限公司（以下简称军辉集团公司）成立于2004年9月6日，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）公司法人代表：李军英，统一社会代码：91370983766663684M；住所：山东省泰安市肥城市仪阳工业区；经营范围：压力容器设计、制造、安装，压力管道（GA乙级、GB1、GB2(2)级、GC1级、GD1级）安装；锅炉安装、改造、维修，化工石油工程等；取得《安全生产许可证》，有效期到2023年5月29日；《建筑业企业资质证书》有效期到2021年12月31日；《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（压力管道），有效期到2023年6月15日。

（3）冯明权施工队为临时施工队，主要负责人冯明权，施工队有施工人员20人，2019年9月17日与山东军辉建设集团有限公司广东项目部签订《合作协议书》，合作项目内容为徐闻华润燃气有限公司2019年—2020年度常规燃气工程施工。具体工作内容：庭院及户内。

（4）河南成功工程管理有限公司（以下简称河南成功管理公司），公司成立于2000年3月30日，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）公司法人代表：张水，统一社会代码：91410400719164487 3（1-4），住所：平顶山市湛河区开源路南段食品总厂家属院5号楼东一单元2楼，经营范围：工程监理；工程技术咨询。营业期限：长期；

2.事故有关人员基本情况：

（1）林文宏，男，徐闻县南山镇迈熟村人，徐闻华润燃气有限公司市场工程部经理，负责华润燃气公司市场开发和工程项目管理。

（2）宋立成，男、江西省萍乡市湘东区下埠镇光华村人，山东军辉建设集团有限公司广东项目部经理，负责徐闻华润燃气施工项目管理。

（3）冯明权，男、徐闻县徐城街道西门外村人，冯明权临时施工队负责人。

（4）刘文天，男，河北省衡水市武强县北代乡后西代村人，河南成功工程管理有限公司监理工程师，受公司委托为华润燃气公司燃气工程监理部总监理工程师代表，负责徐闻监理部日常监理工作。

（二）事故发生地基本情况

事故发生地位于徐闻县东方二路金雅园小区门口以东往大水桥水库方向约50米处路段的路面，事故现场为华润燃气公司市政燃气管道安装铺设施工现场一侧路面，该施工项目由军辉集团公司承包，负责施工为冯明权施工队，于2021年6月29日开

始施工。施工时在人行道中心挖有约深40-90厘米、宽约30厘米的深沟，沟边距离绿化带树木头部一侧约60厘米，用于燃气管道的安装铺设。于2021年6月30日，县城市管理和综合执法局执法人员巡查发现该施工现场，经查该项目施工前未按规定向县城市管理和综合执法局提出市政施工申请，因此，要求施工人员立即停止施工行为，并暂扣施工用工具。

（三）天气情况

根据徐闻县气象局提供的徐闻县徐城自动气象站（G2441气象观察站）14时—15时县城出现短时强降水，录得最大风速5.2米/秒（3级），雨量18.2毫米。

二、事故发生经过、应急处置及善后处理情况

（一）事故发生经过

2021年7月18日14时38分左右，杨堪湾骑三轮么托车路经徐闻县东方二路徐闻中学旁金雅园小区门口以东往大水桥水库方向约50米路段时，突然人行道绿化带的一棵凤凰树向路面倾倒，杨堪湾来不及逃避，被倒下的树干砸中头部致伤。事故发生后，路人打电话报120，120救护车到达现场后马上进行现场抢救，经医生抢救无效死亡。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，路人打电话报120报警，同时拨打电话向相关部门报告事故情况，接到报告后县应急局、县城综局、徐城街道办、县公安刑警大队、交警县城中队接到报警后，先后赶到现场进行处置。对现场进行勘查、了解事故发生经过。县委、县政府

主要领导高度重视，要求有关部门要妥善处理，并安抚好死者亲属情绪。常务副县长亲自到现场协调处理工作。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，县委政法委协调处理事故善后处理工作，经多次组织有关部门进行协调，善后赔偿调解达成并签订协议，由徐闻华润燃气有限公司、山东军辉建设集团有限公司、冯明权施工队、县城市管理和综合执法局一次性赔偿给死者杨堪湾家属人民币壹佰陆拾伍万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，县委、县政府分管领导亲自到现场指挥协调应急处理工作，县应急局、县城综局、徐城街道办、县公安刑警大队、交警县城中队接到报告后，在第一时间内赶到现场做好应急处理和现场勘察取证工作。及时向当地应急管理部门上报事故情况。县应急管理部门接报后及时组织相关部门参与事故的应急处置和善后处理工作，展开事故发生原因的初步调查了解工作，应急处理工作及时有效。

三、事故人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡。

死者情况：杨堪湾，年龄：35岁，性别：男，徐闻县南山镇蔡宅村人。在事故中死亡。

（二）事故直接经济损失情况

事故造成直接经济损失165万元。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因分析

1. 事故直接原因

未按规范要求施工。冯明权施工队为军辉集团公司劳务合作施工队，施工中违反城市道路绿化规划与设计规范[①]，挖掘土沟距离道路绿化树木头部小于 1.2 米；防护措施不到位，导致树木在强降水天气影响下发生倾倒，砸中路经该路段的么托车驾驶人，引发事故发生，是事故发生的直接原因。

2. 事故间接原因

（1）华润燃气公司未按要求报建施工项目。华润燃气公司在进行市政管网燃气管道安装工程，未按规定报城市主管部门批准，将工程项目发包给军辉集团公司施工建设，擅自进行人行道路面挖掘施工[②]；在停工后，未能及时补办道路挖掘审批相关手续，使施工现场长时间处于停工状态，导致事故发生，是事故发生的间接原因之一。

（2）军辉集团公司广东项目部未按协议内容合作施工项目。军辉集团公司承建华润燃气公司市政管网管道安装工程后，将工程移交给劳务合作的冯明权施工队进行施工，违反双方所签订的

1.《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75—97)，绿化树木中心与电信电缆、给水、雨水、污水、热力管道外缘的最小水平距离为 1.5 米，燃气管道为 1.2 米，电力电缆、电信电缆(管道)、排水盲道为 1 米。

2.**《城市道路管理条例》第二十七条：**城市道路范围内禁止下列行为：（一）擅自占用或者挖掘城市道路；**第二十九条** 依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施的，应当经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，方可建设；**第三十条** 未经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，任何单位或者个人不得占用或者挖掘城市道路；**第三十三条** 因工程建设需要挖掘城市道路的，应当提交城市规划部门批准签发的文件和有关设计文件，经市政工程行政管理部门和公安交通管理部门批准，方可按照规定挖掘。

合作协议，项目超出所商定的合作范围内容[3]；在施工中，现场安全管理不到位，对施工现场进行监督管理不力，对违反城市道路绿化有关规范施工行为未及时发现并制止，导致事故发生，是事故发生的间接原因之二。

（3）冯明权施工队现场安全防护措施不到位。冯明权施工队在进行徐闻城区市政管网燃气管道安装施工，因违反城市道路管理条例被要求暂时停止施工时，未对施工现场绿化树木采取防护措施[4]；停工期间没有主动恢复路面原状和采取有效防范措施，消除安全隐患。导致事故发生，是事故发生的间接原因之三。

（4）总监理工程师代表对施工现场监理不力。河南成功管理公司总监理工程师代表刘文天在接受公司的委托，负责徐闻华润燃气管道安装工程监理部日常监理工作中，监理职责落实不到位，没有对施工现场进行巡视[5]，致使施工现场出现违反城市道路管理规范的行为没有及时制止，导致事故发生，是事故发生的间接原因之四。

（5）城市管理和综合执法局对违建行为查处不力。县城市管理和综合执法局在发现施工方存在违规施工行为时，没有以书面形式通知，只是口头要求施工人员停止施工并回填土沟，恢复

3. 山东军辉建设集团有限公司广东项目部与冯明权施工队签订《合作协议书》二、合作范围：依据甲方所承接工程内容商定，具体工作内容：庭院及户内。

4.《城市道路管理条例》（2019 修正）第四十二条 违反本条例第二十七条规定，或者有下列行为之一的，由市政工程行政主管部门或者其他有关部门责令限期改正，可以处以 2 万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任：（三）占用城市道路期满或者挖掘城市道路后，不及时清理现场的；（四）依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施，不按照规定办理批准手续的；

5.《建设工程监理规范》2018 版 2.0.14 巡视 项目监理机构对施工现场进行的定期或不定期的检查活动。3.2 监理人员职责 3.2.1 总监理工程师应履行下列职责：8 组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。

路面原状，暂扣施工工具；停工期间对施工现场的安全隐患消除跟进不到位，致使因施工所造成的安全隐患持续存在，导致事故发生，是事故发生的间接原因之五。

（二）事故性质

事故调查组经过对事故发生的原因调查认定，该事故是一起生产安全责任事故。

五、问责处理

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据有关法律法规规定，对事故的有关责任人、责任单位作出以下处理：

（一）对相关企业、个人的处理

1.对相关企业的处理

（1）冯明权施工队为军辉集团公司劳务合作施工队，负责华润燃气公司市政管网管道安装工程项目施工，施工中违反城市道路绿化规划与设计规范；现场安全管理不到位；在被管理部门要求停工后，没有及时消除施工现场安全隐患或采取有效防护措施，导致事故发生。对事故发生负有直接责任。由县应急管理局依法依规对冯明权施工队（冯明权）给予行政处罚。

（2）军辉集团公司广东项目部违反与冯明权施工队的合作协议，超出合作内容将市政管网管道安装工程项目交由冯明权施工队负责施工，对施工现场安全监督管理不到位；导致事故发生。对事故发生负有管理责任。由徐闻县应急管理局依法依规对山东军辉建设集团有限公司广东项目部给予行政处罚。

（3）华润燃气公司在进行城市燃气管道安装敷设施工前未经城市管理部门批准，将项目发包给军辉集团公司进行施工。在

被管理部门发现要求停工后，没有及时协调处理，致使施工现场一直处于停工状态，安全隐患没有及时消除，导致事故发生。对事故发生负有间接责任。由徐闻县应急管理局依法依规对徐闻华润燃气有限公司给予行政处罚。

2. 对相关个人的处理

刘文天，在受公司负责徐闻监理部日常监理工作。监理职责落实不到位，施工现场巡视不到位，致使施工过程中出现违规行为没有及时制止，导致事故发生，对事故发生负有监理责任。由徐闻县应急局依法依规对河南成功工程管理有限公司监理工程师刘文天给予行政处罚。

（三）对相关部门、个人问责

1. 对相关部门问责

县城市管理和综合执法局执法人员在发现施工方存在违规施工行为时，只是口头要求施工人员暂时停止施工回填土沟，恢复路面原状，并暂扣施工工具；停工期间对施工现场的安全隐患消除情况检查跟踪不到位，致使施工现场安全隐患持续存在，导致事故发生，对事故发生负有监管责任。由徐闻县人民政府对徐闻县城市管理和综合执法局进行通报批评，责成徐闻县城市管理和综合执法局向县人民政府作出书面检查。

2. 对相关个人问责建议

邓元亮，县城市管理和综合执法局综合执法大队大队长；戚方明，县城市管理和综合执法局综合执法大队副大队长；在执法过程中对所发现的违法行为处理不当，跟踪落实不到位，致使现场持续安全隐患存在，导致事故发生，对事故发生负有监管责任。由县纪委监委依法依规对县城市管理和综合执法局综合执法大

队大队长邓元亮、县城市管理和综合执法局综合执法大队副大队长戚方明两人作出处理。

六、整改建议

（一）深刻吸取事故教训，切实压实监管责任。各乡镇（街道）、各部门要深刻吸取事故教训，提高安全生产工作的政治站位，切实压实乡镇属地管理和部门行业管理的监管责任，加强相关法律法规和业务知识学习，不断提高执法人员的执法能力和水平，进一步规范执法程序，依法依规执法，全面提升安全生产管理能力。

（二）加大监管执法力度，严厉查处各类违建行为。城市主管部门要在严把报建审批关的同时，加大对各类建设施工行业的监管执法力度，加强市政建设的管理，严厉查处各类未报先建，少报多建的违规违章行为，有效制止在涉市政建设中出现的乱挖乱掘行为。

（三）落实安全主体责任，杜绝违法违规行为。事故的发生暴露了企业安全生产主体责任落实不到位，没有很好执行国家法律法规，未经批准，擅自施工。因此，各生产经营企业要从事故中吸取教训，切实落实企业安全生产主体责任，提高企业安全生产管理能力水平，加强对施工现场和人员的安全管理。严格执行落实国家法律法规和标准规定，先申报后建设，杜绝各类违法违规行为，有效遏制各类事故的发生。

附件：“7·18”事故调查小组成员

“7·18”事故调查小组成员

姓名	小组职务	单位职务	意见	签名
黄　营	组　长	县安委办主任、应急局局长	同意	
黄　捷	副组长	县政府办副主任	同意	
陈　县	副组长	县应急管理局副局长	同意	
洪国强	成　员	县应急局四级调研员	同意	
黎亚有	成　员	县公安局治安大队副大队长	同意	
李　君	成　员	局县总工会维权部部长	同意	
易光兰	成　员	县城综局三级主任科员	同意	
叶小忙	成　员	徐闻县徐城街道办常务副主任	同意	
潘志强	成　员	县应急局执法监察股股长	同意	
孙孟林	成　员	县应急局综合股科员	同意	
李建辉	成　员	县应急局应急指挥中心主任	同意	

徐闻县东方二路“7·18”物体

打击事故调查组

2022年2月21日